

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 351/2532

พนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี

โจทก์

นายชัยณรงค์หรือจิม ประสงค์เงิน กับ

พวก

จำเลย

นายชัยณรงค์หรือจิม ประสงค์เงิน

จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลอุทธรณ์ ขอให้ศาลฎีกาโปรดอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(7) ฯลฯ จำเลยที่ 1 อายุไม่เกินสิบเจ็ดปีลดมาตราส่วนโทษให้กึ่งหนึ่ง ให้ลงโทษจำคุก 2 ปี 6 เดือน ฯลฯ จำเลยรับสารภาพในชั้นสอบสวน ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุกจำเลยที่ 1 ไว้ 1 ปี 8 เดือน ฯลฯ คำขออื่นให้ยก

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์ และยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์สั่งว่า พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าจำเลยที่ 1 ถูกต้องในข้อหาเดียวกันนี้ หลายคดี ชั้นจับกุมและสอบสวนจำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพ รูปคดีไม่มีเหตุสมควรปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์จึงให้ยกคำร้อง (อันดับ 5)

จำเลยที่ 1 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 6)

คำสั่ง

พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ยังไม่มีเหตุสมควรที่จะอนุญาตให้ปล่อยจำเลย
ที่ 1 ชั่วคราว ศาลอุทธรณ์ยกคำร้องของจำเลยที่ 1 ชอบแล้ว มีคำสั่งยืนตามคำสั่งศาล
อุทธรณ์

พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ยังไม่มีเหตุสมควรที่จะอนุญาตให้ปล่อยจำเลย
ที่ 1 ชั่วคราว ศาลอุทธรณ์ยกคำร้องของจำเลยที่ 1 ชอบแล้ว มีคำสั่งยืนตามคำสั่งศาล
อุทธรณ์

(อากาศ บำรุงชีพ-ถวิล ทองสว่างรัตน์-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ